

合同中的合意

Agreement in Contract Law | 法律英语中文学习指南

适用对象：没有法律基础的英语专业学生。本指南以英国法（English law）为背景，帮助你理解合同怎样成立，以及 offer、acceptance 等英文术语。中文解释按初学者的理解顺序组织，并非逐句翻译。

1 “说好了”就一定有合同吗

你和朋友说好明天一起吃午饭，这是一种日常意义上的 agreement（约定）。但朋友没有来，通常不意味着你可以要求法院强制他履行。原因是双方一般没有让这项约定产生法律后果的意思。

相反，你和维修店约定支付费用修理电脑，通常就可能产生法律上的义务。合同（contract）可以理解为法律认可其约束力的协议。合意（agreement）是起点，但不是唯一条件。

2 合同成立的基本框架

英文概念	中文理解	要问的问题
Agreement 合意	双方就足够明确的交易条件达成一致，通常通过要约与承诺。	提出了什么条件？对方接受了吗？
Consideration 对价	作为交换而提供或承诺有价值的东西，不限于金钱。	各方提供或承诺了什么？
Intention to create legal relations	建立法律关系的意图，通常从言行和情境客观判断。	这是认真承担法律义务，还是社交安排？
Formalities 形式要求	某些交易需要满足书面、签署等特别要求。	法律是否要求特定形式？

例子：维修店承诺修好电脑，顾客承诺支付约定费用。维修服务和付款承诺体现了交换关系。双方也通常希望约定具有法律约束力。

3 不要把这个框架当成全部规则

行为能力、交易是否合法等规则也可能影响合同能否执行。本指南先帮助你掌握核心概念。有效订立的契据（deed）可以不需要对价；契据是一种需要满足特别形式要求的法律文书。

许多普通合同可以口头成立，也可以通过行为成立。“没有签字”本身，并不等于“没有合同”。但法律要求特定形式时，单靠口头约定可能不够。

要约与承诺

4 谁是 offeror 谁是 offeree

Offeror 是提出要约的人（要约人）；offeree 是收到要约的人（受要约人）。这些是交易形成过程中的角色，并不固定对应卖方和买方。

例如，Daniel 对 Mei 说：“我以80英镑把这辆自行车卖给你，请在周五前答复。”Daniel 是 offeror，Mei 是 offeree。如果 Mei 提出新的价格，她又可能成为新要约的 offeror。

5 怎样判断是否存在 offer

要约（offer）应当是足够明确的交易提议，并显示：对方一旦有效接受，提出者就愿意受到约束。要从合理人的角度，结合具体言语和情境判断。

“我可能会卖自行车”通常只是试探。“这辆车80英镑卖给你，周五前答复”则可能是要约。普通商品广告和商店陈列通常是 invitation to treat（要约邀请）：邀请顾客提出购买要约。

6 接受必须对应原来的条件

Acceptance 在合同法中通常译为“承诺”，指无保留地接受要约。Mirror image rule（镜像规则）表示：接受应与要约一致，而不是更改交易条件。

Mei 对80英镑要约的回复	通常怎样分析
“我接受，以80英镑购买。”	可能是承诺；还需确认要约仍有效，并按要求传达。
“只有降到60英镑我才买。”	反要约（counter-offer）：提出新条件，通常也拒绝了原要约。
“你愿意考虑60英镑吗？”	可能只是询问信息，不一定是反要约；需结合措辞和情境判断。

承诺通常需要传达给要约人。沉默本身一般不是承诺。邮寄规则（postal rule）、通过行为接受单务要约等情形有特别规则，后续主题会进一步解释。

7 把各项条件一起检查

Daniel 提出80英镑的要约，Mei 在期限内明确接受。双方有合意；付款承诺与交付自行车的承诺提供对价；买卖通常具有建立法律关系的意图；普通自行车买卖不必签署书面合同。假设没有其他法律障碍，合同可以成立。

如果 Mei 回复“60英镑才买”，双方就尚未就原来的80英镑要约达成合意。

言语和行为如何体现合意

8 法院通常采取客观判断

法院一般会考虑双方表达出来的言语和行为，以及这些表达所在的情境。重点不是事后某人声称“我心里其实不是这样想的”，而是其表现客观上意味着什么。

例如，顾客提出付费修电脑，维修店同意并开始维修。即使双方没有签署正式文件，他们的交流和行为仍可能表明存在合同。当然，不能仅凭“已经开始做事”就认定一定有合同。

9 案例 没有签最终文件仍有合同

RTS Flexible Systems Ltd v Molkerei Alois Müller GmbH & Co KG (UK Production) [2010] UKSC 14。
为方便阅读，以下称双方为 RTS 和 Müller。

事实：双方讨论一项包装机械项目，并在继续协商期间，依据意向函（letter of intent）开始工作。意向函后来到期，最终合同文件一直没有签署。双方随后发生争议。

法院要回答的问题：没有签署最终文件，双方是否仍然成立了有约束力的合同？

最高法院的判断：双方已就必要条件达成一致。在该案具体情境下，双方还放弃了原先要求约定保持 subject to contract 状态的条件。该表达通常意味着尚须完成正式订约步骤才受约束。

明确结果：Müller 在最高法院上诉成功。最高法院推翻了上诉法院“没有合同”的结论，认定存在有约束力的协议，而且协议的条款范围比一审法院认定的更广。

学习要点：没签字不自动等于没合同；开始工作也不自动等于有合同。必须看实际言行、已商定的条款，以及双方是否保留了正式订约的条件。

10 形式要求是另一个问题

在英格兰和威尔士，土地买卖合同一般需要采用书面形式，包含明确商定的条款，并由双方本人或代表签署。这是特定交易的要求，不是所有合同的统一要求。

书面形式也不必然等于纸张和墨水。电子交流可能有法律意义，但仍需满足该类交易适用的具体要求。

11 分析顺序

先找要约及其条件；再找承诺的时间和方式；检查回复是否改变条件；结合言语和行为作客观判断；最后检查对价、法律关系意图和必要的形式要求。

核心词汇与练习

12 法律英语词汇

英文	中文理解
Agreement	合意：双方就相关条件达成一致。
Offeror / offeree	要约人 / 受要约人：提出 / 收到要约的人。
Acceptance	承诺：以法律要求的方式无保留地接受要约。
Counter-offer	反要约：更改原条件、提出新的交易提议。
Consideration	对价：作为交换而提供或承诺的有价值之物。
Legally binding	具有法律约束力：产生法律认可并可执行的义务。
Formalities	形式要求：对交易的形式或订立方式提出的要求。

13 检查你是否理解

1. “每一个 agreement 都是 contract。”对还是错？举一个例子。
2. Lina 提出以200英镑把电脑卖给 Ben，谁是 offeror？
3. Ben 回答“只有降到150英镑我才接受”，是否接受了原要约？
4. 所有合同都必须签字吗？
5. RTS 案中，最高法院最后认定有合同还是没有合同？

参考答案

1. 错。朋友约好吃午饭，通常没有建立法律关系的意图。
2. Lina 是 offeror，Ben 是 offeree。
3. 没有。这改变了价格，属于反要约。
4. 不是。许多合同可以口头或通过行为成立，但某些交易有特别形式要求。
5. 有。双方已达成有约束力的协议，未签署最终文件并不妨碍该案中的合同成立。

英语答题句：Agreement alone is not always enough to create a contract.（只有合意，并不总是足以成立合同。）A contract may exist even without a signed document.（即使没有签署文件，也可能存在合同。）

来源

依据所提供的 Agreement Contract Law 转录稿和英文学习指南重新组织，补充初学者解释、例子与案例。
RTS Flexible Systems Ltd v Müller [2010] UKSC 14；英国最高法院案件摘要；判决第45段涉及客观判断。
Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989，第1、2条；第2条规定土地相关合同的形式要求。